

Pubblicato il 16/12/2022

N. 00587/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01239/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2022, proposto da

Studiocinque Outdoor S.r.l.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gestione Servizi S.p.A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della Nota n. Prot. 54772/2022, redatta il 25.08.2022, emessa dal Dirigente Servizi Finanziari del Comune di Monopoli, notificata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 30.08.2022, inerente al rigetto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 14/2013, presentata in reiterazione in data

25.07.2022;

- della Nota n. Prot. 54778/2022, redatta il 25.08.2022, emessa dal Dirigente Servizi Finanziari del Comune di Monopoli, notificata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 30.08.2022, inerente al rigetto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 87/2011 presentata in reiterazione in data 25.07.2022;

- della Nota n. Prot. 54782/2022, redatta il 25.08.2022, emessa dal Dirigente Servizi Finanziari del Comune di Monopoli, notificata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 30.08.2022, inerente al rigetto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 62/2012, presentata in reiterazione in data 25.07.2022;

e, ove occorra, laddove interpretabili come atti recanti valenza provvedimentale:

- della Nota N. Prot. 43608 del 23.7.2021, a firma del Funzionario della società Gestione Servizi s.p.a. del Comune di Monopoli, richiamata nella suddetta nota N. prot. 54772/2022, avente ad oggetto una richiesta di integrazione sull'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 14/2013, presentata il 16.07.2021;

- della Nota N. prot. 20199 del 14.04.2021, a firma del Funzionario della società Gestione servizi s.p.a. del Comune di Monopoli, richiamata nella suddetta nota N. prot. 54782/2022, avente ad oggetto una richiesta di integrazione sull'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 62/2012, presentata il 04.12.2020;

e, ancora, ove occorra,

- degli artt. 19, 20, 21 e 24 del P.G.I.P. vigente nel Comune di Monopoli, approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 28.04.2009, laddove interpretabile diversamente dal chiaro significato letterale degli stessi;

- dell'art. 32 della Delibera di C.C. n. 59/2022, così come modificato e integrato dalle Delibere di C.C. nn. 25 e 62 del 2021 e n. 13 del 2020, aventi

ad oggetto la disciplina di applicazione del Canone Unico introdotto con l. 160/2019, laddove come interpretabile come immediatamente produttivo della decadenza delle autorizzazioni;

- di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, ovvero non manifestatosi come immediatamente lesivo degli interessi della stessa, ma potenzialmente applicabile in conseguenza dei dinieghi opposti, con particolare riferimento, nello specifico, all'art. 36 Delibera di C.C. n. 59 del 21.12.2020 così come modificato dalla Delibera di C.C. n. 25 del 18.6.2021;

nonché per l'ACCERTAMENTO e la DECLARATORIA

- del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un provvedimento definitivo espresso, compiutamente motivato, a conclusione legittima dell'iter procedimentale avviato a seguito dell'istanza presentata, degli invocati rinnovi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Carmelina Di Gifico e Lorenzo Dibello;

Premesso che:

-la ditta ricorrente impugna le note con le quali il Comune di Monopoli oppone un diniego a tre istanze di rinnovo di autorizzazioni rilasciate in

materia di affissionistica pubblicitaria, sull'assunto della mancata regolarizzazione della posizione tributaria nei riguardi dell'ente locale, per il periodo dal 2016 al 2020;

Ritenuto che:

-il ricorso non sembra fondato, ad un sommario esame proprio della fase cautelare;

- le note di prot. 43608 e 20199, indipendentemente dalla formale denominazione, preannunciano i motivi ostativi all'accoglimento delle domande di rinnovo formalizzate dalla ricorrente, facendo chiaro riferimento al mancato pagamento del canone dovuto: ” *considerato che nella nostra banca dati non risultano i predetti versamenti, vi invitiamo ad inoltrare le relative quietanze; in caso contrario non sarà possibile procedere con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione e saremo costretti a revocare le autorizzazioni vigenti*”;

- con l'art. 1, comma 816 della legge 160 del 2019, si è stabilito che “ A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

-il comma 821, della sopracitata disposizione normativa prevede che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio

comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

-ai sensi del successivo comma 832, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o *per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone*, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata;

Ritenuto che:

-alla stregua delle suddette disposizioni legislative, e del regolamento emanato dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare ad esso attribuita, il mancato pagamento del canone legittima l'amministrazione comunale alla rimozione degli impianti

.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO